

한국서부발전(주) 상임감사위원회

개 선 · 주 의 요 구(기관)

제 목	산업안전보건관리비 검수 절차 개선 필요
소 관 부 서	●●●●실 ☆☆☆☆부, ^^발전본부 CCCCC부 및 ㄷㄷㄷㄷ반 ㄱㄱ부
조 치 부 서	●●●●실 ☆☆☆☆부, ^^발전본부 CCCCC부 및 ㄷㄷㄷㄷ반 ㄱㄱ부
구 분	안전관리
내 용	

1. 업무 개요

^^열병합발전소 건설공사의 산업재해 예방을 위해 안전보건 관계 법령, 사내 지침 등에서 명시한 사항을 이행하고, 건설공사 현장에서 직접 사용되거나 설치된 안전용품, 안전시설 등의 소요 비용을 산업안전보건관리비로 사용하고 있으며, 이와 관련하여 「산업안전보건법」, 고용노동부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」, 사내 안전보건지침서의 「산업안전보건관리비 운영」(이하 “「안전관리비 운영 지침」”이라 한다.), 「건설공사 발주자 안전보건관리」(이하 “「건설공사 발주자 안전보건관리 지침」”이라 한다.)에 따라 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비”라 한다.) 계상, 사용, 정산 등의 행정업무를 시행하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제72조에서는 발주자가 도급계약을 체결하여 건설공사를 추진함에 있어 안전관리비에 대한 계상 및 사용기준에 대해 기술하고 있으며, 고용노동부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에서는 안전관리비의 항목별 세부 사용기준 및 사용 내역의 확인에 관한 사항을 명시하고 있다.

또한, 상기 법령과 고용노동부 고시를 기반으로 우리 회사에서는 전사적으로 「안전관리비 운영 지침」, 「건설공사 발주자 안전보건관리 지침」을 별도로 제정하여 건설공사 등에 대한 안전관리비의 계상, 사용, 검수 등 세부 절차를 규정하고 관련 업무를 수행하고 있다.

「안전관리비 운영 지침」과 「건설공사 발주자 안전보건관리 지침」은 적용대상이 구분되어 운영하고 있으며, 「안전관리비 운영 지침」의 적용범위¹⁾는 당사가 발주하고 당사가 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장에서 이루어지는 공사·용역 및 설치조건부 구매계약에 적용하며, 공사규모(금액)에 관계없이 안전관리비를 계상하도록 규정하고 있으며, 「안전관리비 운영 지침」에 적용되지 않는 건설공사의 경우에는 「건설공사 발주자 안전보건관리 지침」을 적용하여야 한다.

「안전관리비 운영 지침」에 대한 안전관리비 집행절차는 수급업체²⁾는 안전관리비로 집행되는 항목에 대해 사용 전 또는 설치 전에 검수요청서를 작성하여 공사시공부서장에게 검수를 요청하여야 하며, 공사시공부서장은 해당 안전시설·용품 검수 시 반드시 포장을 개봉하여 용품의 적합성을 확인하고 “검수필”을 표시 또는 부착하여 현장 작업자에게 제공되지 않거나 무단 반출되는 사례가 발생하지 않도록 하는 등 현장설치 및 활용여부를 확인·감독하도록 규정하고 있다.

1) 「안전관리비 운영」 지침 2.0 적용범위에 따르면 “당사가 발주하고 당사가 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장에서 이루어지는 공사·용역 및 설치조건부 구매계약에 적용한다”라고 되어 있다.

2) 건설산업기본법 제2조(정의)에서 “수급인”을 발주자로부터 건설공사를 도급받은 건설사업자로 정의하고 있다.

또한, 안전보건담당부서장은 안전관리비로 집행되는 항목에 대한 공사시공 부서장의 검수 시 현장에 입회하여야 하며, 안전관리비로 집행되는 항목의 적격품 여부 확인 및 설치기준 또는 설치방법에 대한 지도·감독을 하도록 명시하고 있다.

그리고 「건설공사 발주자 안전보건관리 지침」에는 건설공사 발주자의 안전보건관리 업무 전반에 대해 절차를 마련하고 있으며, 안전관리비 관리에 대해서는 발주자가 6개월마다 1회 이상 안전관리비의 사용내역을 확인하여야 하고 목적 외 사용한 안전관리비에 대해서는 감액 조정하도록 규정하고 있으며, 검수방법에 대해서는 세부적으로 규정하지 않고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△건설본부(現 △△발전본부) 안전담당부서는 △△열병합발전소 건설공사 기간(2020년 10월~현재)동안 「안전관리비 운영 지침」을 △△열병합 건설공사에도 적용하여야 하는 것으로 해석하고, 현장입회를 통한 수검을 하고, “검수필” 도장을 날인하는 방식으로 업무를 추진하였다.

그러나 2023년 3~5월 당시 안전관리비 업무 담당자였던 과장 000(現 ㄱㄱㄱ ㄱ반 ㄱㄱ부 소속)는 임의적으로 판단³⁾하여 특별한 내부보고 절차 없이 도급업체에게 구두로 하도급사 안전관리비 집행물품에 대해 자체적인 안전시설·용품 검수업무를 지시하였으며, 공사시공부서의 현장 검수업무를 시행하지 못하도록 하는 등 기존 안전관리비 검수 업무절차를 독단적으로 변경하였다.

추가적으로 과장 000는 하도급사 안전관리비 집행물품에 대한 현장입회를 하지 않은 사유에 대해서는 하도급사의 입회·검수는 도급업체에서 시행함이 타당하다고 주장하고, 도급사에 대해서만 입회·점검을 하면 된다고 하였다.

3) 발주자의 안전관리비 해당 용품에 대한 현장검수 행위가 도급업체의 안전관리 업무에 지배 개입 소지가 있다고 판단함.

그렇지만, 하도급사의 현장입회 검수도 도급사가 주관하여 업무를 시행하고 있고, 기성 지급시에도 도급사와 하도급사를 구분하지 않고, 일괄적으로 대가를 지급하고 있으며, 법이나 규정에서도 도급사와 하도급사의 구분없이 안전관리비에 대해 공통적인 규정을 기술하고 있는 바를 고려하여 종합적으로 판단하여야 한다.

이로 인해 2023년 5월 안전관리비 업무를 인계받은 담당자⁴⁾는 2023년 3~5월 기간 동안 안전관리비에 해당하는 용품의 사용 전 또는 설치 전 검수절차가 제대로 이행되지 않은 사실을 확인하고 안전관리비 정산 지급 근거가 부족하여 당시 도급업체가 안전관리비로 청구한 90,893천 원에 대해 지급을 보류하였다.

이후 안전담당부서는 「안전관리비 운영 지침」의 검수절차를 준수하지 않았다고 판단하고, 청구된 안전관리비에 대해 지급의 적절성을 판단하고자 “안전관리비 관련 특별 위원회(이하 “특별위원회”라 한다.)”를 개최하고 사용내역 증빙자료를 전수 재검토 후 청구 해당 금액을 실질적으로 인정함으로써 지급 보류된 청구금을 지급하기로 결정하였다.

그럼에도 불구하고, 감사조사 결과 「중대재해처벌법 중대산업재해 질의 회신집(고용노동부)」에서도 “실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장”이란 문구를 하나의 의미단위로 해석하고 있어, “또는”이란 접속사를 두 개의 문장을 잇는 접속사가 아닌 사업과 사업장을 단어를 연결하는 접속사로 보고 해석함이 타당하며, 「안전관리비 운영 지침」이 아닌 「건설공사 발주자 안전보건관리 지침」을 적용하여 업무를 수행하여야 한다.

또한, 본사 ●●●●실 입장 또한 「건설공사 발주자 안전보건관리 지침」을 적용하여야 하며, 6개월에 1번이상 검수를 하면 규정에 대한 위반이 아니며, 검수방식

4) 2023. 5. 15. 부로 과장 000는 ▲▲▲▲실 ㄱㄱ부(現 ㄷㄷㄷ반 ㄱㄱ부)로 관내보직 이동하였으며, 그 이후 안전관리비 업무를 사원 ㄴㄴㄴ이 담당함.

에 대해서는 별도로 명시하여 규정하고 있지 않아 위반 사항은 없다라고 답하였다.

따라서 2023년 3~5월 기간 동안 공사시공부서 및 안전담당부서가 안전관리비 검수요청서 날인 및 현장 입회를 이행하지 않은 것이 「안전관리비 운영」 지침에는 위배되지 않더라도 ^^건설본부에서 지속이고 관행적으로 시행한 안전관리비 검수절차를 과장 000가 임의 판단 및 독단적 결정에 따라 변경한 것은 「취업규칙」 제10조(성실의무), 「서부인의 신조 실천기준」 제10조(임직원에 대한 윤리)⁵⁾에 반하는 행위이긴 하다.

하지만, 규정을 위반하여 중대한 잘못을 저질렀다고 보기는 어려운 측면이 있다.

그리고, 건설현장의 안전확보에 근간이 되는 예산으로 부적절한 안전용품 지급 및 설치와 안전관리비의 목적 외 사용으로 근로자의 안전에 위협이 되는 사항이 발생하지 않도록 체계적인 관리가 필요하므로 모든 건설공사에 대해 「안전관리비 운영 지침」의 절차가 오적용 되지 않도록 관련 규정을 명확하게 개정할 필요가 있다.

관련자 주장 및 판단

〇〇〇〇반 ㄱㄱ부 소속 과장 000는 발주자로서 지배개입에 해당하는 행위로 판단하여, 서면으로 안전관리비를 검수하도록 도급사에게 지시하였다고 인정하였다.

한편, 우리 회사의 안전관리 등에 관한 업무를 종합 관리하는 본사 ●●●

5) 「취업규칙」 제10조 제1항에 따르면 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, 「서부인의 신조 실천기준」 제10조 제3항 제2목에 따르면 임직원은 업무를 수행함에 있어 일의 특성과 내용에 따라 기본원칙을 충실히 지키며, 항상 효율적이고 합리적인 업무수행 자세를 견지하도록 규정하고 있다.

●실에서는 발주공사로 구분되는 건설사업장에서도 안전관리비 집행에 있어 내부 통제를 강화하고 근로자의 안전관리 목적으로 적정 집행되도록 검수 및 현장입회 절차를 적용하는 것이 적절하다고 의견을 제시하였으며, 추후 관련 지침을 보완 하겠다고 입장을 피력하였다.

또한, 안전용품의 현장입회 점검과 중대재해처벌법 상의 지배개입은 무관하 다고 답변하였다.

따라서, 과장 000의 안전관리비 업무 행위 또한 규정을 위반한 사항은 아닌 것으로 판단되나, 안전용품 직접검수는 〃〃열병합발전소 건설사업 기간 동안 실 질적인 무단반출 예방, 집행 오류방지 등으로 사실상 체계적 안전관리에 기여하였 고, 해당 행위가 발주자로서 지배개입에 해당하지는 않는 것임에 따라 향후 시행 될 건설사업에 대해서 안전관리비에 대한 세부절차가 명확하게 수립되어 체계적 인 안전관리 활동을 제고할 수 있도록 관련 규정을 개정할 필요가 있다.

조치할 사항

●●●●실장은 우리 회사가 발주자 책임을 지는 건설공사에 대해서도 「안전관리비 운영」 지침을 준용한 안전관리비의 체계적인 관리가 이행될 수 있도록 관련 지침을 개정하시기 바랍니다.(개선)

〃〃발전본부장은 안전관리비 관련 업무가 철저히 관리·운영될 수 있도록 관련 부서에 교육을 실시하시기 바랍니다.(기관주의)